

CONVENTION ENTRE L'ASSOCIATION MATERIOSOL ET

POUR L'EXPERIMENTATION D'ACTIVITES LIEES A LA COLLECTE, AU REEMPLOI ET A LA
VALORISATION DE PRODUITS ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION DU BATIMENT

2025/2026

Entre :

L'Association MATERIOSOL associée coopérateur de la S.A. Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC) Maison d'Economie Solidaire, chargée de l'animation du pôle territorial de coopération économique intitulé « Pôle de Coopération Oise Ouest », regroupant des entreprises, associations et organismes publics qui ont comme mission de promouvoir l'économie de proximité, ayant son siège social au 4 rue de la Prairie, 60650 Lachapelle-aux-Pots, représentée par Monsieur Rachid Cherfaoui, en sa qualité de Président.

Ci-après dénommée « l'Association MATERIOSOL » immatriculée sous le SIREN 921 005 526

D'une part,

Et : ,
immatriculée sous le SIREN , ayant son siège
.....

représentée par en sa qualité de

Ci-après dénommé, « l'utilisateur »

D'autre part

PRÉAMBULE

L'association **MATERIOSOL**, constituée en 2022, a pour mission de développer sur le territoire du Beauvaisis, un écosystème de proximité dédié à la valorisation des Produits et Matériaux de Construction du Bâtiment (PMCB). Elle œuvre à structurer une filière locale combinant plusieurs activités complémentaires, dans une logique de coopération.

Ce projet est animé par la **SCIC Maison d'Économie Solidaire**, en partenariat avec des nombreux acteurs publics et privés du bassin d'emploi de Beauvais (Oise).

Dans le cadre de son programme expérimental, **MATERIOSOL** met en place une déchèterie professionnelle innovante, comprenant notamment la collecte sélective en flux et la mise à disposition d'un conteneur dédié au réemploi des matériaux du bâtiment. Cette initiative vise à démontrer la faisabilité d'une gestion locale, durable et circulaire des déchets du bâtiment.

Soucieuse d'associer les professionnels du territoire à cette démarche, l'association **MATERIOSOL** souhaite collaborer avec des **artisans et entreprises du Beauvaisis** qui acceptent de participer activement à l'expérimentation en apportant leurs déchets de chantier (PMCB) sur le site pilote en contribuant ainsi à la réussite de ce démonstrateur innovant.

Le présent contrat a pour objet de définir les modalités de collaboration entre **MATERIOSOL** et l'utilisateur, afin d'organiser la participation de ce dernier au dispositif expérimental, dans le respect des engagements réciproques et des objectifs fixés.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Art. 1^{er}. – Objet

La présente convention a pour objet de définir le contenu et les modalités de collaboration entre l'utilisateur et l'association MATERIOSOL, à l'effet d'un partenariat basé sur un échange réciproque, et des intérêts partagés.

Art. 2. – Durée

La présente convention est conclue pour douze (12) mois renouvelable (tacite reconduction) dans la limite de l'expérimentation.

Chacune des parties pourra néanmoins résilier la présente convention de plein droit, avant son terme, en cas de manquement grave de l'autre partie à ses obligations, après mise en demeure restée sans effet pendant quinze (15) jours. La résiliation interviendra par lettre recommandée avec accusé de réception. Sauf en cas de manquement grave, la résiliation anticipée donnera lieu à un préavis de trente (30) jours.

Le renouvellement éventuel sera formalisé par avenant signé par les deux parties.

Art. 3. – Engagements de l'Association MATERIOSOL

Pour la durée de la présente convention, MATERIOSOL s'engage à :

- Mettre en place une activité expérimentale de collecte des déchets relevant de la filière PMCB, sur la déchèterie professionnelle mise à disposition par la Communauté d'Agglomération du Beauvaisis,
- Extraire la fraction réemployable du flux de déchets PMCB collectés sur la déchèterie, et les valoriser auprès du grand public et des professionnels,
- Organiser et animer un espace de sensibilisation, d'information et de formation des professionnels du bâtiment sur les déchets PMCB,
- Garantir la sécurité et la propreté du site ;
- Remettre à chaque usager, lors de son entrée dans l'expérimentation, un livret d'accueil précisant les règles de sécurité applicables sur le site, les consignes de tri des déchets selon les flux définis, ainsi que les modalités de fonctionnement de la déchèterie expérimentale.

Art. 4. – Engagements

Afin de soutenir l'association MATERIOSOL dans la mise en œuvre de l'expérimentation, l'utilisateur s'engage à respecter les présentes dispositions. Toute modification de ces engagements fera l'objet d'un avenant signé entre les parties.

L'artisan s'engage à :

- Trier rigoureusement l'ensemble de ses déchets PMCB selon les **flux distincts** définis dans le livret remis lors de son adhésion à l'expérimentation : **DIB non triés, CSR, plastiques rigides et PVC, bois, plâtres, menuiseries vitrées, inertes (gravats), métaux, laine de roche, laine de verre**, ainsi que dans la **benne dédiée au réemploi**, conformément aux consignes du site.
- Régler les frais relatifs aux déchets déposés dans la benne de **DIB** (Déchets Industriels Banals).
- De **respecter les consignes** et le travail de l'employé présent sur le site.
- **Port obligatoire des Equipements de Protection Individuelle (EPI)** lors de chaque dépôt sur site, conformément aux consignes de sécurité communiquées par MATERIOSOL.
- **Contribuer à l'évaluation de l'expérimentation** en transmettant un retour d'expérience (points positifs et axes d'améliorations).

Art. 4Bis – Modalités de paiement

- Le dépôt de déchets soumis à tarification (DIB) est payant et **le règlement s'effectue obligatoirement par carte bancaire**, directement sur site ou par paiement en ligne sous un délai de quatorze (14) jours ouvrés, À défaut de règlement dans ce délai, l'accès au site sera suspendu jusqu'à régularisation, sans préjudice des pénalités.
- Les tarifs applicables sont ceux affichés sur le site de la déchèterie et sont susceptibles d'évoluer. Toute modification tarifaire sera portée à la connaissance des usagers.
- **Un bordereau de dépôt** sera remis à l'utilisateur à chaque passage, faisant foi de la nature et de la quantité de déchets déposés et du paiement effectué.
- En cas de contestation sur la pesée ou la facturation, **l'utilisateur devra formuler sa réclamation par écrit**, de manière motivée et accompagnée de tout justificatif, dans un délai maximum de cinq (5) jours calendaires à compter de la date de dépôt des matériaux. Passé ce délai, aucune réclamation ne sera recevable, et la pesée ainsi que la facturation seront réputées définitives et acceptées sans réserve par l'utilisateur.
- Tout **retard de paiement** entraînera, à compter de la date d'échéance, l'application de pénalités de retard exigibles de plein droit, calculées à un taux égal à trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur soit huit virgule vingt-huit pour cent (8,28%) pour le second semestre 2025), ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, conformément à l'article L441-10 du code de commerce.

Art. 5. – Conformité réglementaire et traçabilité

- Les retours d'expérience fournis dans le cadre de l'expérimentation pourront être utilisés par MATERIOSOL à des fins d'évaluation et de communication ; les données nominatives seront traitées conformément à la réglementation en vigueur (RGPD). Les retours pourront être anonymisés si demandés.
- L'utilisateur s'engage à respecter la réglementation applicable aux déchets. Il est formellement interdit d'apporter des déchets dangereux. Tout dépôt suspect pourra être analysé et, si nécessaire, traité aux frais de l'utilisateur.

Art. 6. – Conditions de renouvellement de la convention

La présente convention arrivera à échéance un an à compter de sa date de signature.

Elle pourra être renouvelée si besoin, d'un commun accord entre les parties, en redéfinissant les engagements prévus aux articles 3 et 4.

En ce cas, le renouvellement de la convention se fera par avenant.

Art. 7. – Sanctions et suspension d'accès

- En cas de manquement aux obligations prévues à l'article 4 (tri, respect des consignes, paiement), l'association MATERIOSOL pourra, après mise en demeure restée sans effet pendant quinze (15) jours :
 - suspendre l'accès de l'utilisateur au site jusqu'à régularisation ;
 - réclamer le paiement des sommes dues, les intérêts et frais.
- En cas d'apport volontaire de déchets dangereux, ou en cas de manquement grave (mise en danger des personnes, récidive), l'accès pourra être suspendu immédiatement, par décision motivée de l'association, en attendant une décision finale.
- La résiliation de la convention pour faute grave sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Art. 8. –Résiliation de la convention

En cas de manquement de l'une des parties à ses obligations, la partie non défaillante pourra résilier la présente convention, après mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet dans un délai de quinze (15) jours.

L'association MATERIOSOL pourra résilier la présente convention de plein droit, sans préavis ni indemnité, en cas de non-paiement total ou partiel des sommes dues, de non-respect des consignes de tri ou des règles de sécurité, après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, l'accès au site sera suspendu immédiatement jusqu'à régularisation.

L'artisan pourra, de son côté, demander la résiliation de la convention, **à condition d'être en règle de ses paiements et de l'ensemble de ses obligations contractuelles**, s'il constate un manquement grave et avéré de MATERIOSOL à ses engagements rendant impossible la poursuite normale de l'expérimentation.

La résiliation interviendra par lettre recommandée avec accusé de réception.

Art. 9. – Litiges

En cas de litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention, les parties s'efforceront de rechercher une solution amiable. À défaut d'accord amiable dans un délai de trente (30) jours, le litige sera soumis aux juridictions compétentes du ressort du Tribunal de commerce de Beauvais, sauf disposition d'ordre public contraire.

Art. 10. – Clause assurance

L'utilisateur déclare être titulaire d'une assurance responsabilité civile professionnelle en cours de validité couvrant les dommages corporels, matériels et immatériels causés dans le cadre de ses dépôts et interventions sur le site. Sur simple demande, l'utilisateur fournira une attestation d'assurance à MATERIOSOL.

Art. 11. – Force majeure

Aucune des parties ne pourra être tenue responsable d'un manquement à ses obligations si celui-ci résulte d'un événement de force majeure tel que défini à **l'article 1218 du Code civil**, notamment en cas d'incendie, d'intempéries exceptionnelles, d'inondation, d'accident, de grève, de vandalisme ou de décision administrative empêchant temporairement l'accès au site.

Pendant la durée de l'événement, l'exécution des obligations est suspendue de plein droit, sans indemnité.

Si la situation se prolonge au-delà de soixante (60) jours, chacune des parties pourra résilier la convention sans préavis ni indemnité, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Fait en deux exemplaires originaux, à Beauvais, le

Pour l'association MATERIOSOL

Pour



Association MATERIOSOL
siret : 92100552600014
4 rue de la prairie
60650 Lachapelle aux pots
03 44 80 25 25